

1502859-27.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2304029/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 21271755 - 07º D.P.

GUARULHOS, 2304029 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO ELENILDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502859-27.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502859-27.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2304029/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 21271755 - 07º D.P.

GUARULHOS, 2304029 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO ELENILDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Eduardo Elenildo da Silva foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 07h, na Avenida José Rangel Filho, altura do nº 1000, Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, guardava e transportava, para entrega ao consumo de terceiros, 02 porções de maconha, com peso líquido de 31,03 gramas, e 46 porções de cocaína, com peso líquido de 41,05 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, determinado a explorar e praticar o tráfico ilícito de drogas

na região, o réu separou dezenas de porções contendo cocaína e maconha, embaladas individualmente e prontas para entrega ao consumo de terceiros, e, utilizando-se do veículo Nissan Sentra, de placas EDD-5634, dirigiu-se até a via pública acima. Ocorre que policiais militares, que efetuavam patrulhamento de rotina na região, avistaram o réu em atitude suspeita próximo ao veículo colidido, o que ensejou a abordagem policial. Revistado, os policiais encontraram na cueca do réu 02 porções contendo cocaína, e na jaqueta pertencente a ele 02 porções de maconha e 42 porções com cocaína, além da quantia, em espécie, de R\$ 199,00. Indagado, o réu informalmente confessou a prática do crime, dizendo aos policiais que entregaria tais porções a terceiros pela quantia de R\$ 1.000,00. Na delegacia, o acusado permaneceu em silêncio.

O réu foi notificado (fl. 78) e apresentou defesa preliminar (fl. 82).

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2022 (fls. 91/92).

Não havendo elementos que permitissem absolver sumariamente o réu, iniciou-se a instrução probatória. Em audiência judicial foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, fixação de regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais militares Kleber Simão da Silva e Luan Israel Patrocínio.

Kleber relatou que estavam em patrulhamento com seu colega de farda quando avistaram um veículo Nissan Sentra, placa EDD-5434, colidido e, ao lado dele, estava o réu em atitude suspeita. Realizou a abordagem e a busca pessoal nele, quando encontrou 02 invólucros de substância com aparência semelhante à cocaína em sua cueca, assim como 02 invólucros de substância semelhante à maconha, 42 invólucros de substância semelhante à cocaína e a quantia de R\$ 199,00 em uma jaqueta preta. Indagado, o réu disse que iria levar as drogas para um homem que estava a duas ruas dali e ganharia R\$ 1.000,00 para isso. Contudo, a narrativa não condiz com a realidade, pois o valor mencionado excede ao valor de mercado do material apreendido, acreditando que o réu omitiu a verdade e que ele esteja praticando a mercancia de drogas em seu local de trabalho, que é uma casa noturna situada na Avenida Brigadeiro Mario Perdigão, 533, de propriedade de um indivíduo conhecido como "Leco" (fl. 03).

Luan apresentou relato idêntico (fl. 04).

Perante o Delegado de Polícia, o réu permaneceu em silêncio (fl. 06).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares foram novamente ouvidos e o réu interrogado.

Kleber narrou que realizava patrulhamento de rotina quando viu um veículo colidido na via. Parou para ver se estava tudo bem e notou que o indivíduo externou grande nervosismo, o que motivou a abordagem. Revistado, foram encontradas porções de drogas na cueca do acusado, assim como mais porções e dinheiro em uma jaqueta dele. O réu disse que as drogas não lhe pertenciam e que apenas as levaria a pessoa que preferiu não indicar. Ele firmou que ganharia R\$ 1.000,00 pelo transporte. Foram encontradas drogas na cueca do réu e no interior do veículo, no banco de trás, dentro de uma blusa de frio. Não se recorda se o veículo estava registrado em nome do réu.

Luan afirmou que estava em patrulhamento junto ao seu colega de farda quando viram um veículo que havia batido em uma mureta. O réu se encontrada ao lado do referido. Em revista pessoal, encontraram algumas porções de drogas nas vestes do acusado. No interior do veículo foram encontradas mais porções de drogas, em uma blusa.

Inquirido no local, o réu disse que trabalhava como segurança em uma casa noturna e que levaria as drogas até determinado local, bem como que receberia R\$ 1.000,00 por esse transporte. Não conhecia o réu. Não se recorda se o veículo estava registrado em nome dele.

Em interrogatório, Eduardo negou a prática do crime. Disse que trabalha como segurança. Na data dos fatos, brigou com sua esposa e decidiu sair com algumas meninas. Essas meninas compraram drogas. Estavam juntos no seu veículo. Perdeu o controle do carro e colidiu contra um carro. Policiais militares chegaram e conferiram sua habilitação e documentação do carro, que estavam em ordem. Enquanto os policiais conversavam com as meninas, pegou as drogas e as guardou perto de um posto de combustíveis. Em seguida, funcionários deste posto avisaram os policiais que havia guardado algo lá; os policiais pegaram as drogas e o prenderam. As drogas não se destinavam ao tráfico. As meninas acompanharam toda a ocorrência e foram até o DP de Uber.

Pois bem.

Não obstante a manifestação da combativa defesa e negativa do réu, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 36/39), laudo de constatação prévia (fls. 20/24) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 124/126), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína e tetrahydrocannabinol, substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Os policiais militares ouvidos narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e encontro das drogas. Relataram que faziam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram um veículo colidido na via, estando o réu próximo dele em atitude suspeita, o que ensejou a abordagem. Realizada busca pessoal, foram encontradas porções de drogas na cueca do acusado, assim como em uma blusa no interior do carro.

Os agentes policiais apresentaram relatos uníssonos, não havendo qualquer contradição ou incoerência pudesse fragilizá-los. De se destacar que a narrativa segura e coesa apresentada pelos policiais na audiência judicial é idêntica àquela apresentada à Autoridade Policial, circunstância que confere ainda mais credibilidade aos relatos.

No mais, a negativa do réu, além de inverossímil, restou isolada nos autos.

Com efeito, em juízo, ele disse que estava acompanhado por algumas meninas.

Contudo, os elementos informativos e probatórios colhidos indicam que ele estava sozinho; não consta do boletim de ocorrência, nem mesmo do BOPM, a presença de outras pessoas no local do acidente. Frise-se que o réu sequer informou o nome dessas meninas.

Demais disso, pouco crível que o réu, que já possui duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, fosse se arriscar para tentar esconder drogas pertencentes a terceiros.

Assim, cabalmente demonstrado o vínculo do réu com as drogas apreendidas.

A quantidade e variedade de entorpecentes (48 porções de drogas de dois tipos), contexto no qual desenvolvida a ação criminosa e a quantia em espécie apreendida (R\$ 199,00) não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao tráfico. Assim, a conduta do réu se amolda ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis ao réu.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua personalidade ou conduta social. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado. O acusado, no entanto, registra Maus antecedentes. Nesta primeira etapa, valoro a condenação sofrida no processo nº 0044634-98.2017.8.26.0224, da 1ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 01.02.2022 (fl. 167).

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 também não são favoráveis ao acusado. Há variedade de entorpecentes e foi apreendida cocaína, droga de alta nocividade.

Em razão dessas circunstâncias, fixo a básica acima do piso legal, em 06 (seis)

anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, presente a agravante de reincidência. Eduardo foi definitivamente condenado pelo crime de tráfico de drogas no processo nº 1586318-55.2019.8.26.0224, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 21.02.2020 (fls. 31/32).

Elevo a pena em 1/6, o que resulta em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não há majorantes ou minorantes. Não é possível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que Eduardo é reincidente específico.

Assim, torno definitiva a pena estabelecida, em 07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (seiscentos) dias-multa.

Fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Em razão da reincidência, Eduardo deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional fechado. Regime mais brando, além de flagrantemente insuficiente para alcançar as finalidades da pena, atentaria contra a norma insculpida no art. 33, § 2º, b, do Código Penal, que reserva o regime intermediário aos agentes primários.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A quantidade de pena aplicada e a reincidência impedem a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Isto posto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Eduardo Elenildo da Silva, por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (seiscentos) dias-multa no piso legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois seu histórico criminal indica que faz da prática de crimes seu meio de vida. Cabe ressaltar que ele praticou o crime enquanto cumpria pena por delito anterior. Assim, há fundado receio de que Eduardo volte a delinquir caso seja solto prematuramente. No mais, como ele respondeu ao processo preso, não se justificaria a soltura agora que condenado, especialmente diante do regime prisional imposto. Por estes motivos, mantenho a prisão cautelar. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto, em favor do FUNAD, a perda do valor monetário apreendido e do veículo de placas EDD-5434, chassi 3N1AB61D68L652013, ano 2007, marca I/Nissan Sentra S.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA